



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 15. SITZUNG DES STADTRATES DER STADT MOOSBURG

Sitzungsdatum:	Montag, 07.10.2024
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	im Sitzungssaal des Feyerabendhauses, Stadtplatz 14

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Mitglieder des Stadtrates

Becher, Alexandra
Beibl, Verena
Fincke, Philipp
Gruber, Benedict
Grundner, Thomas
Haberl, Ludwig
Kästl, Jörg
Kieninger, Ludwig
Lauterbach, Reinhard
Linz, Karin
Linz, Kilian
Pschorr, Martin
Reif, Hans
Strobl, Alexander
Tristl, Manfred
von Pressentin, Nathalie
Weber, Erwin
Welter, Gerhard-Michael

Ortssprecher

Huber, Lorenz

Schriftführerin

Stadler, Evelyn

Verwaltung

Graßl, Thomas

Krumbucher, Martin

Wimmer, Christoph

Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)

Abwesende und entschuldigte Personen:

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Mitglieder des Stadtrates

Becher, Johannes, MdL

Beubl, Gerhard

Grübl, Julian

Heinz, Rudi

Ortssprecher

Kreitmeier, Sebastian

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR
- 3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (StR 02.09.2024)
- 4 Neugestaltung "Auf dem Plan"; Bericht der Kreisarchäologin **2024/0202**
Vorlage: 2024/0202
- 5 Vorbereitende Untersuchungen gem § 141 BauGB im Bereich zwischen Innenstadt und Bahnhof; Vorstellung des Entwurfs und Beschluss zur Anhörung der TÖB sowie der Öffentlichkeit **2024/0210**
Vorlage: 2024/0210
- 6 Festlegung der Vermietungskonditionen für die städtischen Wohnungen im Anwesen Sonnensiedlung 1, 85368 Moosburg a. d. Isar **2024/0248**
Vorlage: 2024/0248
- 7 Finanzbericht zum 30.09.2024 **2024/0255**
Vorlage: 2024/0255
- 8 Beschluss über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Betriebsstromkosten **2024/0254**
Vorlage: 2024/0254
- 9 Anfragen

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 15. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR

3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (StR 02.09.2024)

Beschluss:

Der Stadtrat genehmigt den öffentlichen Teil der Niederschrift der Stadtratssitzung vom 02.09.2024.

Beschlossen Ja: 17 Nein: 0

4 Neugestaltung "Auf dem Plan"; Bericht der Kreisarchäologin

5 Vorbereitende Untersuchungen gem § 141 BauGB im Bereich zwischen Innenstadt und Bahnhof; Vorstellung des Entwurfs und Beschluss zur Anhörung der TÖB sowie der Öffentlichkeit

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Moosburg nimmt den Entwurf zu den Vorbereitenden Untersuchungen in der Fassung November 2023 / Oktober 2024 billigend zur Kenntnis

Die Verwaltung wird beauftragt, die Anhörung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit gem. §§ 137 und 139 BauGB frist- und verfahrensgerecht durchzuführen.

Beschlossen Ja: 19 Nein: 0

6 Festlegung der Vermietungskonditionen für die städtischen Wohnungen im Anwesen Sonnensiedlung 1, 85368 Moosburg a. d. Isar

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt, die Kaltmiete für die neu errichteten Wohnungen an der Sonnensiedlung 1 (insgesamt 5 Wohnungen) ab Bezugsfertigkeit der Wohnungen (voraussichtlich Frühsommer 2025) auf 11,50 Euro je qm festzulegen.

Die Miete für die Duplexparker wird pro Stück auf monatlich 45,00 Euro angesetzt.

Zur Absicherung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis ist durch den Mieter eine Mietkaution bzw. Mietbürgschaft in Höhe von drei Nettokaltmieten zu erheben. Durch die Verwaltung kann eine Ratenzahlung der Mietkaution gewährt werden.

Die Mieterinnen und Mieter der Wohnanlage müssen grundsätzlich vor Begründung eines Mietverhältnisses einen aktuellen Wohnberechtigungsschein des Landratsamtes Freising vorlegen. Die Verwaltung kann von dieser Regelung in begründeten Ausnahmefällen abweichen.

Die Vergabe der Wohnungen soll dabei vorrangig mit dem Schwerpunkt erfolgen neues Personal (insbesondere im Erziehungsdienst) durch die Bereitstellung von Wohnraum für die Stadt Moosburg zu akquirieren. Dabei ist der Stadtrat auch bereit ggf. Leerstände der Wohnungen in Kauf zu nehmen, soweit eine unmittelbare Belegung entsprechend der angedachten Zielgruppe nicht erfolgen kann.

Soweit eine Belegung der Wohnungen durch neues Personal nicht zielführend und in einem angemessenen Zeitraum erreicht werden kann, sind die Wohnungen auch unter dem Bestandspersonal der Stadt auszuschreiben und anzubieten.

Die Vergabereihenfolge innerhalb des Mitarbeiterkreises, soweit nicht eine Vergabe unmittelbar mit einer Stellenausschreibung erfolgt, wird wie folgt festgelegt:

1. Schwerbehinderteneigenschaft der/des Beschäftigten (GdB mindestens 50 %)
2. Beschäftigungszeit bei der Stadt Moosburg der/des Beschäftigten (Amtszugehörigkeit – maßgeblich ist das Einstellungsdatum)
3. Bei Gleichstand der Bewerber entscheidet ein Losverfahren.

Grundsätzlich soll die Vermietung der Wohnungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Moosburg als Werkmietwohnung im Sinne des § 576 BGB erfolgen und somit vom Bestehen eines Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses mit der Stadt Moosburg abhängig sein. Endet das Arbeits- oder Dienstverhältnis, so endet auch die Vermietung der überlassenen Werkmietwohnung durch die Stadt Moosburg a. d. Isar. Gleiches gilt, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit des Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses mit der Stadt Moosburg unter 50 % sinkt. Die Verwaltung wird ermächtigt im konkreten Einzelfall zeitlich begrenzte Abweichungen von dieser Regelung mit den Mieterinnen bzw. Mietern zu treffen.

Endet ein Arbeits- oder Dienstverhältnis mit der Stadt durch Eintritt in den gesetzlichen Ruhestand wird das Mietverhältnis mit dem Mieter unbefristet weitergeführt.

Entsprechende Vereinbarungen sind in die abzuschließenden Mietverträge mit aufzunehmen.

Der Erste Bürgermeister bzw. die Verwaltung wird zur Umsetzung des Vergabekonzeptes beauftragt und ermächtigt.

Der Stadtrat ist im Verlauf der kommenden Monate über die Entwicklungen zu informieren und behält sich ausdrücklich Änderungen an der Beschlusslage vor, sollten Anpassungen erforderlich sein.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

7 Finanzbericht zum 30.09.2024

8**Beschluss über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Betriebsstromkosten****Beschluss:**

Der Stadtrat genehmigt die überplanmäßigen Ausgaben auf den Haushaltsstellen des Deckungsringes 17 Betriebsstrom .6342 in Höhe von 160.000,00 €. Die Ausgaben sind unabweisbar. Die Deckung ist über die Haushaltsstelle 9141.8500 (Deckungsreserve) gesichert.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

9**Anfragen**

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 15. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Abteilungsleitung

Evelyn Stadler
Schriftführung